

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2171/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย พิสุทธิ ไตรจักรภพ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 339, มาตรา 391

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 192, มาตรา 213, มาตรา 215, มาตรา 225

เหตุเกิดเวลากลางคืนโดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ชักต๋อยทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย และจำเลยที่ 1 เอาสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่อง จำนวน 1 องค์ ของผู้เสียหายไปแต่การที่จำเลยทั้งสามสอบถามผู้เสียหายครั้งแรกที่ป้ายรถโดยสารประจำทางก็โดยมีเจตนาต้องการทราบว่าผู้เสียหายเป็นนักเรียนโรงเรียน ล. หรือไม่ หากว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว จำเลยทั้งสามจะได้แก้แค้นเมื่อผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่ จำเลยทั้งสามไม่เชื่อต่อมาเมื่อผู้เสียหายลงจากรถโดยสารประจำทางจึงถูกจำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันทำร้ายร่างกายการที่จำเลยที่ 1 เอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปขณะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ทราบ และไม่มีเจตนาที่จะร่วมกันชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์และจำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาแต่แรก คงมีเจตนาทำร้ายร่างกายเท่านั้น ดังนี้จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 391 คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาคดีรวมกัน โดยโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันปล้นทรัพย์ซึ่งรวมถึงการชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายด้วย

เฉพาะจำเลยที่ 3 ผู้เดียวฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในการกระทำความผิดดังกล่าวตามที่ทางพิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสุดท้ายประกอบด้วยมาตรา 215, 225 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 แม้จะได้ร่วมซักถามผู้เสียหายแต่จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้งไม่ปรากฏว่าได้หลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 แสดงว่าไม่ได้ร่วมกระทำกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 เมื่อเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วยแม้มิได้ฎีกา ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

เดิมคดีนี้กับคดีหมายเลขแดงที่ 1421-1422/25401 ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษารวมกัน เพื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาศาลชั้นต้นให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 เรียกจำเลยในสำนวนที่สองว่า จำเลยที่ 2 และเรียกจำเลยในสำนวนนี้ว่า จำเลยที่ 3 แต่เนื่องจากจำเลยที่ 3 ฎีกาแต่ผู้เดียว จึงให้แยกการพิจารณาพิพากษาออกจากกัน

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 83

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1), 391 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคหก เรียกกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานลักทรัพย์จำคุก 2 ปี

ฐานทำร้ายร่างกายจำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 1 เดือน จำเลยที่ 3 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 192 วรรคหก จำคุก 1 เดือน ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 340 วรรคหนึ่ง, 83 ให้จำคุกคนละ 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำ คุกไว้มีกำหนดคนละ 6 ปี 8 เดือน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 มีว่า จำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่าในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 1 นาฬิกาขณะที่ผู้เสียหายรอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ป้ายรถโดยสาร ประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง ได้มีจำเลยทั้งสามเข้าประกบผู้ เสียหายทางด้านขวามือหนึ่งคน และทางด้านซ้ายมือสองคน จำเลยที่ 2 ถามว่า บ้าน อยู่ที่ไหน ผู้เสียหายตอบว่าอยู่ดินแดงแล้วถามเกี่ยวกับการทำงาน ผู้เสียหายตอบว่า ทำงานที่สยามจัสโก้สาขาสุขาภิบาล 1 ขณะนั้นผู้เสียหายถือสมุดเล่มหนึ่ง จำเลยที่ 3 ได้หยิบสมุดไปดูแล้วถามว่าเรียนอยู่หรือไม่ ผู้เสียหายตอบว่าไม่ได้เรียน จำเลยที่ 3 พูดยังไม่เชื่อ หลังจากนั้นได้คืนสมุดให้ผู้เสียหาย ขณะเดียวกันรถโดยสารประจำทาง สาย 60 มา ผู้เสียหายจึงได้ขึ้นรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยทั้งสามขึ้นรถยนต์คันดัง กล่าวตามไปด้วย เมื่อถึงบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด ผู้เสียหายลงจากรถโดยสาร ประจำทางพร้อมจำเลยทั้งสาม บ้านของผู้เสียหายจะต้องเดินข้ามสะพานลอย แต่เมื่อ ผู้เสียหายเดินมาถึงได้สะพานลอยจำเลยที่ 1 และที่ 3 เข้ามารุมชกต่อยผู้เสียหาย

โดยจำเลยที่ 3 เดินเข้ามาทางด้านหน้าพร้อมกับขึ้นเช่าและต๋อย ส่วนจำเลยที่ 1 เข้ามาทางด้านหลังและจับด้านหลังของผู้เสียหายไว้เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายหลบหนี ขณะนั้นจำเลยที่ 2 ยืนห่างผู้เสียหายประมาณ 1 เมตรยืนมองซ้ายมอขวาลักษณะหวาดระแวง จำเลยที่ 1 กระซอกสร้อยคอทองคำ 1 เส้น หนัก 1 บาท พร้อมพระเครื่องหุ้มกรอบสแตนเลสรวมราคาประมาณ 4,000 บาท ไป หลังจากนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 3 วิ่งข้างถนนหลบหนีไปส่วนจำเลยที่ 2 คงยืนอยู่ที่เดิมเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายได้ร้องขอให้คนช่วยพร้อมกับไปที่ปั๊อมตำรวจจราจรซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร พบเจ้าพนักงานตำรวจจราจรผู้เสียหายแจ้งเหตุให้ทราบเจ้าพนักงานตำรวจจราจรนำผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ผู้เสียหายได้แจ้งความพร้อมกับระบุรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย ต่อมาอีกครู่หนึ่งเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 นำไปจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 3 นอกจากนี้โจทก์ยังมีจำสืบตำรวจสมบัติ เครือนาค เจ้าพนักงานตำรวจจราจรผู้รับแจ้งครั้งแรกและนำผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันพลตำรวจประจวบ เศรษฐสุข ผู้จับกุมจำเลยทั้งสามได้ในคืนเกิดเหตุพร้อมด้วยสร้อยคอทองคำเป็นของกลางจากจำเลยที่ 1 พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็นำสืบรับเข้ามาว่า ได้ชกต๋อยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายและจำเลยที่ 1 เอาสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องจำนวน 1 องค์ของผู้เสียหายไปจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ดังที่โจทก์นำสืบ ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสามสอบถามผู้เสียหายครั้งแรกที่ป้ายรถโดยสารประจำทางเกี่ยวกับการทำงาน การเรียน และจำเลยที่ 3 หยิบสมุดของผู้เสียหายไปดู ทั้งนี้แสดงเจตนาว่าต้องการทราบว่าผู้เสียหายเป็นนักเรียนโรงเรียนลาดพร้าววิทยหรือไม่ ซึ่งหากว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว จำเลยทั้งสามจะได้แก้แค้น เนื่องจากจำเลยที่ 1 เคยถูกนักเรียนโรงเรียนลาดพร้าววิทยาใช้ถุงน้ำแข็งขว้างขณะดูคอนเสิร์ตที่สนามกีฬากองทัพบก เมื่อผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่ นักเรียนจำเลยทั้งสามไม่เชื่อ เมื่อผู้เสียหายลงจากรถโดยสารประจำทางจึงถูกจำเลยที่ 1 และ

ที่ 3 ร่วมกันทำร้ายร่างกาย เมื่อจำเลยที่ 1 เอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปขณะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ทราบ และไม่มีเจตนาที่จะร่วมกันชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์ เพราะถ้าหากมีเจตนาที่จะลักทรัพย์จำเลยทั้งสามก็น่าจะลงมือกระทำการลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ในครั้งแรกแล้ว ไม่ต้องสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียหายอีกทั้งในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายสวมเสื้อยืดทับสร้อยคอทองคำและใส่เสื้อเชิ้ตทับอีกชั้นหนึ่ง จำเลยทั้งสามจึงไม่เห็นทรัพย์ไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาแต่แรก คงมีเจตนาทำร้ายร่างกายเท่านั้น แต่ขณะทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไป จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 391 ซึ่งแม้โจทก์จะไม่ฟ้องข้อหาทั้งสอง แต่โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันปล้นทรัพย์ซึ่งรวมถึงการชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายด้วยศาลฎีกามีอำนาจลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสุดท้าย ประกอบด้วยมาตรา 215, 225 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 แม้จะได้ร่วมซักถามผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย ทั้งไม่ปรากฏว่าได้หลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 แสดงว่าไม่ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 เห็นว่าเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วยแม้มิได้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ให้จำคุก 10 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 391 จำคุก 1 เดือน ปรับ 900 บาท คำให้การรับในชั้นสอบสวนและทางนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก จำเลยที่ 1 ไว้ 6 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 ไว้ 20 วัน ปรับ 600 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 3 ให้รอการ

ลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามมาตรา 29, 30 ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลย
ที่ 2

(สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนพล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>